الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — (دورة جوان 2004)

شعبة : الآداب والعلوم الإسلامية — المدة : (3 ساعات)

اختبار في مادة علوم الشريعة

أجب عن موضوع واحد فقط

الموضوع الأول :

قال الله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [سورة آل عمران الآية: 159]

المطلوب :

1 – اشرح الآية الكريمة في فقرة لا تتعدى (10) أسطر ، واستخرج (05) فوائد . [5.5 نقاط]

2 – استخرج المقاصد التحسينية من الآية الكريمة ثم عرفها ، واذكر رتبتها . [2 نقاط]

3 – عرف الأمر لغة واصطلاحا ، مع ذكر صيغه مع التمثيل ، ثم استخرج الفاظه الواردة في الآية ، وهل الأمر يقتضي الوجوب دائما ؟ [3.5 نقاط]

4 – شرع بيع الصرف رحمة بالناس ، عرفه لغة واصطلاحا ، مثل له بمثال واحد ، اذكر دليله وشـــروطه والحكمة من مشروعيته . [6 نقاط]

5 – اذكر أركان الميراث . [3 نقاط]

الموضوع الثاني:

عن ابي حميد الساعدي ﷺ قال : (استعمل رسول الله ﷺ رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء إلى رسول الله ﷺ و حاسبه ، قال : هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي ، فقال رسول الله ﷺ فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ؟ ثم قام رسول الله ﷺ فخطب الناس و حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أما بعد فإني أستعمل رجلاً منكم على أمور مما ولاني الله ، فيأتي أحدكم فيقول : هذا لكم وهذه هدية أهديت لي ، فهلا جلس في بيت أبيه و بيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ؟ فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة ، ألا فلا أعرفن : ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رأيت بياض إبطيه ألا هل بلغت) متفق عليه

المطلوب :

1 – بين في فقرة لا تتعدى عشرة (10) أسطر أهمية محاسبة المسؤول لعماله وخطورة السلوك المنهي عنه في الحديث ،ثم استخرج خمس (05) فوائد من الحديث . [5 نقاط]

2 – من مقاصد الشرع حفظ المال،و ضّح كيف رعته الشريعة . [2 نقطة]

3 – عرف الحسبة و اذكر حكمها ومراتبها و شروطها . [5,5 نقطة]

4 – شرع الإسلام عقد الإجارة لحاجة الناس إليه . [4,5 نقطة]

أ – عرفه و اذكر دليل مشروعيته.

ب – اذكر خمسة (05) فروق بينها و بين الجعالة .

5 – ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة ؟ [3 نقاط]

الموضوع الثالث:

عن أنس رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنصُرْ أخاكَ ظالِما أوْ مظلُوماً فقالَ رجلٌ يا رَسُولَ الله انصُرُه إذا كانَ مظلُوماً أفرأيت إن كانَ ظالماً كيْفَ انصُرُهُ قالَ تحجزُهُ أو تمنَعُه من الظُّلمِ فإنَ ذلكَ نصْرَهُ) [متفق عليه]

المطلوب :

1 – اشرح الحديث في فقرة لا تتعدى (10) أسطر ، مبينا أهمية نصرة المسلم لأخيه المسلم ، ثم استخرج (05) فوائد منه . [5 نقاط]

2 – عرّف المنطوق لغة واصطلاحا ، واذكر أقسامه مع التمثيل . [3,5 نقاط]

3 – شرع القضاء لمنع الظلم من المجتمع ، عرّف القضاء لغة واصطلاحا ، أذكر حكمه ودليله ، ما هي أركانه ؟ ماذا نعني باستقلالية القضاء ؟ [3 نقاط]

4 – الربا من المعاملات المنهي عنها لتفادي الظلم الاقتصادي والاجتماعي ، عرف الربا لغة واصطلاحا ، اذكر حكمه ودليله ومضاره ، ما هي أنواعه ، مثل لكل نوع منه بمثال واحد . [5,5 نقاط]

5 – اذكر الحكمة من مشروعيّة الميراث . [3 نقاط]

الإجابة النموذجية

المادة : علوم الشريعة　　شعبة : الآداب والعلوم الإسلامية　　المدة : (3 ساعات)

الموضوع الأول

1 – شرح الآية الكريمة في فقرة لا تتعدى (10) أسطر ، واستخراج (05) فوائد ، تدور حول المعاني التالية :

- أمر الإسلام بالتراحم العام
- الحث على توسيع دائرة الرحمة .
- أهمية و دور التراحم في تماسك المجتمع المسلم
- النهي عن الغلظة ونحوها
- الرحمة وسيلة من وسائل التجميع بين أفراد المجتمع
- الحث على الإكثار من الاستغفار لما له من آثر كثيرة ...
- الأمر بالتشاور في شؤون الحياة .
- الأمر بالتوكل على الله ، و بيان أن الله يحب المتوكلين .

2 – استخراج المقاصد التحسينية من الآية الكريمة : الرحمة وحسن المعاملة باللين و الرفق و التواضع .

– **تعريفها** : هي المصالح التي تقتضيها المروءة و محاسن العادات ومكارم الأخلاق ، **مثال : مشروعية طهارة البدن و المكان ...**

– **ذكر رتبتها** : الرتبة الثالثة بعد الحاجيات .

3 – عرف الأمر لغة واصطلاحا

أ – **الأمر لغة**: هو مطلق الطلب.

ب – **واصطلاحا**: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.

– **صيغ الأمر**

– **فعل الأمر**: نحو قوله ﷻ :(فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وءاتُوا الزَّكَاةَ). [الحج/78]

– **الفعل المضارع المقترن بلام الأمر**: كقوله ﷻ : (فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). [البقرة/185]، وقوله ﷻ:(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ). [الطلاق/7].

– **المصدر النائب عن فعل الأمر**: نحو قوله ﷻ:(فَإِذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ).[محمد/4]، فضرب الرقاب مصدر معناه: اضربوا الرقاب.

– **لفظ "أمَرَ" وما اشتق منه**: نحو قوله ﷻ:(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). [النساء/58].

– **اسم فعل الأمر**: نحو قوله ﷻ:(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ: هَيْتَ لَكَ). [يوسف/22]، فلفظ "هيت لك" اسم فعل أمر بمعنى أقبل.

ـــ الجملة الخبرية التي يقصد بها الأمر: نحو قوله ﷻ:(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ). [البقرة/233]، فمعنى الآية: أيتها الوالدات أرضعن أولادكن.

112

ـــ وهل الأمر يقتضي الوجوب دائما ؟

يرى جمهور الأصوليين أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولا يصرف الأمر من الوجوب إلى غيره إلا لقرينة.

ورود صيغة الأمر لمعان أخرى غير الوجوب: قد تأتي صيغة الأمر لمعان أخرى منها:

ـــ الندب (الاستحباب): كقوله ﷻ:(فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا). [النور/33]، فالمكاتبة مستحبة وليست بواجبة.

ـــ الإباحة: كقوله ﷻ : (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ). [المؤمنون/51]،

ـــ التهديد: نحو قوله ﷻ : (فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ). [الروم/34].

ـــ الإرشاد قوله ﷻ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ). [البقرة/282].

ـــ الامتنان: كقوله ﷻ : (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ). [البقرة/57]

ـــ الإكرام: كقوله ﷻ : (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ). [الحجر/46].

ـــ التعجيز: كقوله ﷻ : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ). [البقرة/23].

ـــ الإهانة: كقوله ﷻ للكافر في النار:(ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ). [الدخان/49].

ـــ التسوية: كقوله ﷻ : (اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ). [الطور/16].

ـــ الدعاء: كقوله ﷻ : (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ). [البقرة/286].

ـــ استخراج ألفاظه الواردة في الآية : اعف ، استغفر ، شاورهم ، توكل ...

4 – تعريف الصرف لغة واصطلاحا

ـــ الصرف لغة: هو الزيادة، ومنه سميت العبادة النافلة صرفا،

ـــ وأما في الشرع: فهو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس. (النقد هو الذهب والفضة، أو الأوراق النقدية). وقد يقال في تعريفه: هو بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو أحدهما بالآخر.

ـــ مثل له بمثال واحد : صرف الدينار بالأورو قصد السفر لطلب العلم أو التداوي ...

ـــ دليله : قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز». [رواه الإمام مالك].

ـــ شروطه :

ـــ التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين: سواء اتحد الجنسان أو اختلفا، تجنبا لربا النسيئة،

ـــ التماثل والتقابض إذا اتحد الجنسان: إذا بيع الذهب بالذهب،أو الفضة بالفضة فلا يجوز ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن.

5 – أركان الميراث هي :

1 – الوارث : وهو الذي ينتقل إليه المال .

2 – المورّث : وهو الميّت الذي ترك المال .

3 – الموروث : وهو المال أو العقار الّذي تركه الميّت .

سلم التنقيط

113

الموضوع الأول			
السؤال	المطلوب	النقطة	تجزئة النقاط
1	الشرح	3	0.5 لكل معنى أو فكرة
	الفوائد	2.5	0.5 لكل فائدة
2	المقاصد	0.5	/
	التعريف	1	
	الرتبة	0.5	/
3	تعريف الأمر	1	/
	صيغه	1.5	0.25 لكل صيغة
	ألفاظه في الآية	0.5	/
	هل يقتضي الوجوب	0.5	/
4	تعريف الصرف	1.5	0.5 لغة ، 0.5 اصطلاحا ، 0.5 المثال
	دليله	1	1
	شروطه	2	01 لكل شرط
	الحكمة	1.5	0.5 لكل فكرة
5	اركان الميراث	3	01 لكل ركن

الجواب الأول

– تتناول الفقرة جملة من الأفكار الأساسية أهمها :

- المسؤولية أمانة أمام الله تعالى .
- الحث على الاقتداء بالنبي ﷺ في إدارة الدولة والمؤسسات بمحاسبة العمال
- الأمر بمحاسبة ومتابعة العمال ومرؤوسيهم
- الحرص على إقامة العدل تبدأ بمحاسبة المسؤولين
- خطورة الهدايا المرتبطة بالوظيفة
- النهي عن اتخاذ المنصب والسلطان وسيلة لجمع الثروة
- الإشارة إلى خطورة الرشوة في هدم أسباب التنمية والمنافسة الشريفة
- الإشارة إلى مصير المرتشين يوم القيامة أمام الخلائق

ـــ خمس (05) فوائد من الحديث .

- الحث على الاقتداء بالنبي ﷺ في إدارة الدولة والمؤسسات بمحاسبة العمال
- وجوب محاسبة ومتابعة العمال ومرؤوسيهم
- النهي عن اتخاذ المنصب والسلطان وسيلة لجمع الثروة
- الحث على إقامة العدل تبدأ بمحاسبة المسؤولين
- بيان خطورة الرشوة في هدم أسباب التنمية والمنافسة الشريفة
- بيان مصير المرتشين يوم القيامة أمام الخلائق

الجواب الثاني

– من مقاصد الشرع حفظ المال ، حيث رعته الشريعة الإسلامية من حيث :

- **حفظه من جانب الوجود** أوجب الله السعي في طلب الرزق، وأباح كل المعاملات المالية بين الناس من بيع وإجارة وكراء وشركة وقراض وغيرها من أوجه الكسب المباحة كالزراعة والصناعات المختلفة ... إلخ.

- **حفظه من جانب العدم** حرم الله السرقة وأوجب الحد على السارق، كما حرم الغصب والخيانة والغش وكل ما يعد من أكل أموال الناس بالباطل، كما منع الشرع إتلاف مال الغير وأوجب تضمين المتلفات، وأرشد إلى الحجر على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم كالصبي والمجنون والسفيه، وبهذا تحمى أموال الناس التي بها معاشهم.

الجواب الثالث :

ـــ تعريف الحسبة :

– الحِسبة لغة: تدل على العد والحساب، ويقال أيضا: احتسب بكذا أي اكتفى به، **واحتسب الأجر عند الله أي ادخره لديه،** ويقال: احتسب الأمر على فلان: أي أنكره عليه.

– اصطلاحا: هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.

أو :((هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق وآل مختص على أفعال العباد وتصرفاتهم لصبغها بالصبغة الإسلامية، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وفقا لأحكام الشرع وقواعده)).

ـــ حكمها : الحسبة فرض كفاية، وقد تصير فرض عين إذا لم يقدر عليها إلا شخص بعينه، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة.

ـــ مراتب الحسبة

– **الاحتساب باليد:** كالاستعانة بالأعوان، ويدخل في هذا النطاق العمل على الالتزام بالمعروف وترك المنكر بالتعزير والضرب والسجن ونحو ذلك، ويتأكد ذلك في حق جهاز الحسبة الرسمي المعين من طرف الدولة..

– **الاحتساب باللسان:** وقد يمر على مراتب هي: التعريف بالحكم الشرعي ، الوعظ والنصح والإرشاد ، التقريع والتعنيف بالقول الغليظ، التهديد والتخويف

- **الاحتساب بالقلب:** إذا عجز المحتسب عن تغيير المنكر بيده وبلسانه، تعين عليه إنكاره بقلبه، ، وهذه مرتبة لا يجوز أن يخلو منها قلب المسلم وإلا كان راضيا بالمنكر.

ـــ شروط تغيير المنكر

- أن يكون ظاهرا: بحيث يكون مكشوفا للمحتسب مطلعا عليه عالما به دون تجسس .
- أن يكون قائما في الحال: ومعنى ذلك أن يكون موجودا في الحال لأن المنكر إذا وقع وانتهى فلا احتساب على فاعله.
- أن يكون معلوما غير مختلف فيه: بأن يكون مما اتفق العلماء على اعتباره منكرا.

الجواب الرابع

أ ـــ تعريف الإجارة

- **الإجارة لغة:** مشتقة من الأجر، وهو العوض .

- **أما في الاصطلاح:** عقد معاوضة يفيد تمليك منافع شيئ مباح، لمدة معينة، بعوض معلوم.

ـــ مشروعيتها : الإجارة والكراء من العقود المهمة في حياة الناس، فكان حكم الشرع فيهما هو الجواز، **لأدلة من الكتاب والسنة.**

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾. [الطلاق/6]، وقوله تعالى حاكيا قول إحدى ابنتي شعيب: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ [القصص/26، 27]. ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ما ينسخه.

وأما السنة: ما رواه ابن عمر ﷺ أن النبي ﷺ قال: «**أعطوا الأجير حقه قبل ان يجف عرقه**». [رواه ابن ماجه]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «**استأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلا هاديا خريتا...**» . [رواه البخاري].

ب – ذكر (05) فروق بين الإجارة و بالجعالة .

- الإجارة تلزم بمجرد العقد، والجعالة لا تلزم إلا بالشروع في العمل.
- الإجارة يشترط فيها **تحديد الأجل**، أما الجعل فعكسها تماما، إذ لايجوز فيها تحديد الأجل.
- العمل في الجعل قد يكون **معلوما**، وقد يكون مجهولا كحفر بئر حتى يخرج الماء أو البحث عن **شيئ ضائع حتى يعثر عليه**، أما الإجارة فلا بد أن يكون **العمل فيها** محددا أو موصوفا.
- **العامل في الجعل** لا يستحق الأجر إلا بعد إتمام العمل، أما في الإجارة فيمكنه أن يأخذ أجرته بحسب عمله سواء أتمه أو لم يتمه.
- لا يجوز اشتراط تقديم الأجرة في الجعل بينما يصح اشتراط ذلك في الإجارة.

الجواب الخامس :

الحقوق المتعلقة بالتركة هي :

1 – تجهيز الميّت .

2 – أداء الديون التي على الميت .

3 – تنفيذ وصيّة الميّت .

4 – تقسيم التركة على الورثة .

الموضوع الثاني				
السؤال	المطلوب	النقطة	تجزئة النقطة	مجموع النقاط
1	الفقرة	2.5		5 نقاط
	الفوائد	2.5	0.5 لكل فائدة	
2	كيف رعته من حيث الوجود	1		2 نقاط
	كيف رعته من حيث العدم	1		
3	تعريف الخسبة	1.5	لغة + اصطلاحا	5.5 نقاط
	حكمها	1		
	3 مراتب	1.5	0.5 لكل مرتبة	
	3 شروط	1.5	0.5 لكل شرط	
4	تعريف الإجارة	1.5	لغة + اصطلاحا	4.5 نقاط
	دليلها	1.5		
	الفروق	1.5		
5	حقوق التركة	3	1 ، 1 ، 0,5 ، 0,5	3 نقاط

116

الموضوع الثالث

1 – شرح الحديث في فقرة لا تتعدى (10)أسطر،مع بيان أهمية نصرة المسلم لأخيه المسلم ، استخراج (05) فوائد منه ، تدور حول المعاني التالية :

117

- تحريم الظلم بكل صوره .
- وجوب النصرة بين المسلمين
- الحث على نصرة الأخ الظالم بمنعه من التمادي في الظلم .
- الحث على الوقوف مع المظلوم لأخذ حقه و طمأنة نفسه .
- الأمر بمخالفة العصبية في نصرة الظالم بمجاراته في عدوانه .
- الدعوة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة أو المغلوطة .

2 – تعريف المنطوق لغة واصطلاحا :

- لغة : الكلام الملفوظ به .
- اصطلاحا : المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق

– ذكر أقسامه مع التمثيل .

– **الإشارة** وهي دلالة الكلام على معنى خارج عنه غير مقصود أصالة ولا تبعا، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله.

ومثاله أيضا قوله ﷻ: (فاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ). يفهم منه بطريق الإشارة وجوب إيجاد أهل الذكر في الأمة.

– **الاقتضاء** : وهو دلالة الكلام على مسكوت عنه لا يصدق الكلام عقلا أو لا يصح شرعا إلا بتقديره.

وسميت هذه الدلالة بالاقتضاء لأن المعنى المسكوت عنه، يقتضيه الكلام ويستلزمه ولا يستقيم إلا به، وله أمثلة منها:

قول الله ﷻ: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ). وقوله ﷻ: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ). فالحرمة لا تتعلق بالذوات بل تتعلق بالأفعال، فصحة الكلام تقتضي أن يكون التقدير: ((حرِّم عليكم زواج أمهاتكم))، و((حرِّم عليكم أكل الميتة)).

– **الإيماء** : وهي دلالة اللفظ على معنى مقصود للمتكلم و لا يتوقف عليه صدق الكلام و لا صحته .

مثاله الحديث (من أحي أرضا فهي له) فقد اقترن تمليك الأرض بالإحياء لها مما يدل على أن الإحياء علة للتملك و إلا كان هذا الوصف لا معنى له و بناء عليه فمن أخذ أرضا ميتة و لم يحيها بالعمل و الإنتاج فإنه لا يملكها و يحق للدولة نزعها منه .

3 – تعريف القضاء لغة واصطلاحا

أ – القضاء في اللغة: يأتي بمعان أهمها الحكم بين الناس.

ب – أما في الشرع فهو: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام.وبعبارة هو: **الفصل** بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع بتطبيق الأحكام الشرعية.

ـ **حكمه ودليله** : القضاء فريضة محكمة من فروض الكفايات باتفاق العلماء، وعلى الدولة أن تنصب القضـــاة، وقـــد ثبت ذلك بالكتاب والسنة:

. **الكتاب**: قوله ﷻ:(يَا أَيُّـــهَا الذِينَ ءامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) وقوله ﷻ: (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).

. **السنة**: قوله ﷺ: «**إذا اجتهدَ الحاكمُ فأصابَ فلهُ أجرَان، وإذا اجتهدَ وأخطأَ فلهُ أجرٌ**»، وقوله ﷺ: « **إنَّ اللهَ تعالَى مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فإذَا جَارَ تَبَرَّأَ اللهُ مِنْه، وألْزَمَهُ الشَّيطانَ**».

قد حكم النبي ﷺ بين الناس، وبعث بعض الصحابة إلى بعض المناطق قضاةً، وسار على نهجه الخلفاء الراشدون من بعده.

ـ **أركانه**

– **الحاكم**: وهو من له ولاية الإلزام بالحق الذي هو موضوع الخصومة كالإمام (رئيس الدولة) أو القاضي.

– **الحكم**: وهو ما يصدر عن الحاكم من قول أو فعل في موضوع الخصومة بصفته قاضيا.

– **المحكوم به**: وهو الحق المطلوب، وقد يكون حقا خالصا لله كحد الشرب، أو حقا خالصا لنعبد كقضاء الدين، أو علـــى الحقين وحق الله غالب كحد السرقة، أو مشتملا على الحقين وحق العبد غالب كالقصاص.

– **المحكوم له**: وهو الشرعُ إذا كان المحكوم به حقا لله تعالى، أو العبدُ إذا كان المحكوم به حقا للعبد.

– **المحكوم عليه**: وهو الشخص دائما، وهو إما شخص حقيقي كالإنسان، أو شخص اعتباري كالمؤسسات والشركات.

– **طريق الحكم**: ويمر بإجراءات قضائية مختلفة، كالدعوى ووسائل الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين والأدلـــة وقرائـــن الأحوال.

ـ **معنى استقلالية القضاء** :

كان القضاة يُعيَّنونَ من طرف الخليفة نفسه، وفي عهد العباسيين تطور النظام القضائي فاتخذ العباسيون منصـــب ((قـــاضي القضاة)) الذي أسندت له مهام تعيين القضاة وعزلهم ومراقبتهم مستقلا عن الحاكم أو ما يسمى الآن بالســـلطة التنفيذيـــة، ويقابله في المغرب العربي منصب "**قاضي الجماعة**".

وأوّلُ من تولى هذا المنصب هو الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، وكان صنيع هذا الخليفة أول من سن أول خطوة في طريق فصل السلطة القضائية واستقلالها عن السلطة التنفيذية.

4 – تعريف الربا لغة واصطلاحا

أ ـــ **الربا لغة**: هو الزيادة، وبهذا المعنى ورد في بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: (فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَـــتْ). [الحج/5]. أي زادت.

بـــ ـــ **وشرعا**: هو كل زيادة بين بدلين متجانسين من غير أن تقابل تلك الزيادة بعوض.

ـ **ذكر حكمه ودليله** :

الربا محرم بالكتاب والسنة:

أما الكتاب فلقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا). [البقرة/275]، وقوله ﷻ: (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). [البقرة/278 ـــ 279].

وأما السنة فقوله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات. فقالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». [متفق عليه]. وعن ابن مسعود ﷺ قال: «لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه.» . [رواه أبو داود وغيره]. وعن عبادة بن الصامت ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد [رواه مسلم].

119

ـ مضاره :

أ ـ **ضرره من الناحية النفسية:** إن الإسلام يهدف إلى تهذيب الأخلاق، والربا يتناقض مع هذه الغاية، لأنه يولد في الإنسان الأنانية، فالمرابي لا يهمه إلا جمع المال بأي طريقة كانت، حتى يتحول إلى حيوان بشري من جراء هذه الأنانية.

ب ـ **ضرره من الناحية الاجتماعية:** الربا يولد العداوة والبغضاء بين الناس، ويتسبب في تفكيك الروابط الإنسانية، والاجتماعية، لما فيه من الجشع، وحب النفس على حساب الآخرين.

جـ ـ **ضرره من الناحية الاقتصادية:** لقد ثبت أن الربا عامل من عوامل التضخم، وتكدس الثروات بين فئة قليلة من الناس لا تكسب المال بالجهد، بل باستغلال حاجة الناس إلى المال في أعسر الظروف، فيعاملونهم بالربا، فعوض أن يرفع عنهم الأزمة يزيدهم أزمات.

، وهو من الوسائل التي تؤدي إلى ظهور الترف بين الناس ، ويقضي على الإرادة وروح التنافس،

ـ **أنواعه ، مع التمثيل لكل نوع منه بمثال واحد .**

أ ـ **ربا الفضل:** هو بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد، مع زيادة أحد البدلين على الآخر، كبيع قنطار من القمح الجيد بقنطار ونصف من القمح الرديء، أو بيع 100غ من الذهب الجيد بـ 150غ من الذهب الرديء.. فلما كان لمة تفاضل بين القمح المباع والمشترى وهما من جنس واحد، وكذلك بالنسبة للذهب، وقع الربا المحرم شرعا.

ب ـ **ربا النسيئة:** (أي التأخير): وهو أن تكون الزيادة المذكورة مقابل التأخير في سداد الدين، وهو الذي كان معروفا في الجاهلية، والمنتشر بكثرة في عصرنا الحالي، فالبنوك وأصحاب الأموال يقرضون أموالا إلى أجل محدد بفوائد محددة.

5 – الحكمة من مشروعية الميراث .

1 – محاربة العداوة والبغضاء بين الناس .

2 – المحافظة على المال من الضياع .

3 – التعرّف على عدالة الله في تقسيم الميراث .

120

الموضوع الثالث			
السؤال	المطلوب	النقطة	تجزئة النقاط
1	الشرح	2.5	0.5 لكل معنى أو فكرة
	الفوائد	2.5	0.5 لكل فائدة
2	المنطوق	0.5	/
	الأقسام	3	01 لكل قسم
3	تعريف القضاء	0.5	/
	حكمه ودليله	0.5	/
	أركانه	1.5	0.25 لكل ركن
	الاستقلالية	0.5	/
4	تعريف الربا	1	0.5 لغة ، 0.5 اصطلاحا
	حكمه ودليله	1	0.5 حكمه ، 0.5 دليله
	مضاره	1.5	0.5 لكل ناحية
	أنواعه	2	01 لكل نوع
5	الحكمة من مشروعية الميراث	3	01 لكل واحدة .